CÓDIGO 1 — DE LA CONTRIBUCIÓN BÁSICA OBLIGATORIA Y DEL SISTEMA DE LOS ALMACENES COMUNES

Versión: V1.10
Alineación declarada: Constitución V.35; Código 2 V1.7; Código 3 V1.8; Código 4 V1.9; Código 5 V1.6; Código 6 V1.8; Código 7 V1.9; Código 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Código 9 V3.3; Código 10 V1.7; Código 11 V1.5; Código 12 V1.6; Código 13 V1.8; Código 14 V1.7; Código 15 V1.9; Código 16 V1.9.

TÍTULO I — PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1 — Objeto, definiciones y ámbito de aplicación

1. El presente Código regula:

   a) la contribución básica obligatoria, en adelante, «CBO», y la determinación de las necesidades correspondientes;

   b) la asignación de las tareas necesarias para la Comunidad;

   c) la creación y la gestión de los Almacenes Comunes;

   d) la logística, los transportes internos y las infraestructuras comunes vinculadas a la ejecución de la CBO.

2. A efectos del presente Código, se entiende por CBO la contribución de trabajo necesario, repartida equitativamente y organizada según las necesidades efectivas, para garantizar la autosuficiencia material y el cuidado de la Comunidad.

3. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **IA de Gestión:** sistema informativo de apoyo a la recogida y al tratamiento de los datos, a la previsión de las necesidades y a la formulación de propuestas, sin poder deliberativo;

   b) **Círculo 0:** el Núcleo de Cuidado previsto en el artículo 5.1, letra a), de la Constitución; cuando el presente Código le atribuye una función, la ejercen las personas que lo componen, reunidas en asamblea de proximidad;

   c) **Círculo de Competencia:** red funcional prevista en el artículo 6 de la Constitución que, en cada Círculo 1, actúa a través del Consejo técnico pertinente y se encarga de instruir, validar o emitir dictámenes en su propio ámbito, según los Códigos aplicables y el artículo 12-bis del Código 3;

   d) **tarea:** actividad específica incluida en el plan de CBO, con indicación del objetivo, la duración, las competencias requeridas, el lugar y las condiciones de ejecución;

   e) **Almacén Común:** infraestructura material destinada a la conservación, la gestión y la distribución de bienes comunes según el presente Código.

4. La IA de Gestión no puede sustituir la decisión de los órganos competentes ni adoptar de forma autónoma decisiones que afecten a la asignación de las personas, al acceso a los bienes esenciales o a los derechos individuales.

Art. 2 — Precedencia de la necesidad sobre la tarea

1. Las tareas esenciales no se definen de una vez por todas en abstracto. Se determinan sobre la base de las necesidades efectivas y documentadas de la Comunidad.

2. El ciclo ordinario de determinación de las necesidades se realiza cada trimestre y comprende:

   a) el registro de los consumos, los niveles de existencias, los vencimientos y las carencias de los Almacenes Comunes;

   b) la recogida de las necesidades señaladas por los Círculos 0;

   c) la instrucción técnica de los Círculos de Competencia interesados;

d) la estimación de los recursos, las competencias y las horas necesarias.

3. La IA de Gestión procesa los datos disponibles y formula una propuesta de necesidades de horas. La validación de las necesidades y la aprobación de las tareas corresponden exclusivamente a la Asamblea del Círculo 1, según los procedimientos del Código 3.
4. La propuesta de la IA de Gestión es consultiva. La Asamblea puede aprobarla, modificarla o rechazarla mediante una decisión motivada y registrada.
5. La recogida y el tratamiento de los datos se realizan respetando la minimización, la no elaboración de perfiles y las reglas de protección de datos previstas en los Códigos 6 y 7.
6. Las necesidades comprenden las horas de las funciones cívicas de la Lista D previstas en el artículo 4 y las de la formación obligatoria.
7. Junto con la propuesta de necesidades se publica cada trimestre el Balance del Trabajo, que indica de forma agregada:

   a) las horas necesarias para cada categoría: alimentación, energía y agua, cuidado, mantenimiento, logística, funciones cívicas y documentación, otras actividades;

   b) el número de personas habilitadas por categoría de competencia;

   c) las horas disponibles dentro del límite del artículo 3;

   d) la diferencia entre horas necesarias y horas disponibles;

   e) la proporción de horas dedicadas a las funciones del artículo 12-bis, apartado 13, del Código 3, que no supera el límite allí previsto; las horas de tutela cívica y las demás horas de la Lista D que no forman parte de dichas funciones se indican por separado.
8. Si las horas necesarias superan las horas disponibles dentro del límite del artículo 3, la Asamblea actúa en el orden siguiente:

   a) reduce las actividades aplazables según la jerarquía del artículo 32, empezando por la última prioridad;

   b) simplifica las obligaciones documentales que no afectan a la seguridad, según el principio de proporcionalidad del Código 2;

   c) recurre al voluntariado del artículo 6, apartado 6, al mutualismo entre Círculos del artículo 30 y al Pool previsto en el Código 15;

   d) solicita la activación del Protocolo de Solidaridad conforme al artículo 36.2 de la Constitución.
9. La diferencia que persiste durante dos trimestres consecutivos se comunica al Círculo 2. Los Balances del Trabajo constituyen la base empírica para verificar el límite del artículo 3 y para las propuestas de revisión conforme a los artículos 37 y 38 de la Constitución; durante la transición son pertinentes a efectos de los umbrales del Código 16.

Art. 3 — Naturaleza jurídica y límite máximo de la CBO

1. La CBO constituye un deber de solidaridad material. No establece una relación de trabajo subordinado y no constituye, por sí misma, una prestación patrimonial.
2. La CBO no puede superar una media de quince horas semanales, calculada sobre una base trimestral. No puede establecerse una excepción a este límite mediante una deliberación ordinaria.
3. La excepción al límite previsto en el apartado 2 solo se admite previa activación del Protocolo de Solidaridad conforme al artículo 36.2 de la Constitución y respetando sus condiciones, garantías y duraciones.
4. Ninguna disposición del presente Código puede interpretarse como una autorización para superar el límite previsto en el apartado 2 fuera de los casos previstos en el apartado 3.

CAPÍTULO I — ASIGNACIÓN DE LAS NECESIDADES CONTRIBUTIVAS OBLIGATORIAS

Art. 4 — Clasificación de las tareas

1. Las tareas esenciales se reparten en las siguientes listas:

   a) **Lista A — Núcleo Duro Genérico:** lista cerrada de tareas indispensables para la subsistencia cotidiana que no requieren una cualificación especializada, sin perjuicio de la formación en seguridad que pueda prescribirse. Comprende, según la relación taxativa aprobada en anexo, la preparación de las comidas colectivas, la limpieza higiénico-sanitaria ordinaria, la lavandería común, la logística básica de los Almacenes, la cosecha agrícola básica, el cuidado no sanitario de menores y personas mayores, la gestión del compost y el mantenimiento ligero;

   b) **Lista B — Núcleo Duro Especializado:** lista cerrada de tareas esenciales que requieren competencias validadas mediante el sistema de Portafolio. Comprende la asistencia sanitaria básica, el mantenimiento de la Red y de las IA locales, la gestión técnica de las instalaciones energéticas e hídricas, la agrotecnia, la veterinaria de los santuarios, la contabilidad de los Almacenes y la conducción de vehículos complejos;

   c) **Lista C — Tareas esenciales dinámicas:** lista abierta de actividades variables, estacionales o de emergencia, determinadas cada trimestre por la Asamblea a propuesta de los Círculos de Competencia. Pueden incluirse en ella, a título de ejemplo, la cosecha intensiva, la reforestación, la biorremediación y las construcciones ligeras;

   d) **Lista D — Funciones cívicas:** funciones atribuidas por sorteo de coordinación, facilitación, garantía, tutela cívica y consejo técnico, así como la documentación que los Códigos hacen obligatoria. Las horas se computan en la CBO de quien las realiza, conforme al artículo 7.2 de la Constitución, y no dan derecho a CdR.

2. La relación de la Lista A y la de la Lista B son taxativas. Su modificación requiere la actualización del anexo y la aprobación del órgano competente según el Código 3.

3. La inclusión de una tarea en la Lista C indica que responde a una necesidad temporal o variable. No puede utilizarse para eludir los requisitos de competencia, seguridad o formación previstos para las tareas de las Listas A y B.

4. Cada tarea incluida en una lista va acompañada de la información necesaria para evaluar su duración, competencias, riesgo, formación y condiciones de ejecución.

Art. 5 — CBO genérica y CBO especializada

1. La CBO es genérica o especializada en función de las competencias validadas y necesarias para la tarea asignada.

2. La CBO primaria de un miembro con competencias especializadas validadas consiste en la realización de las tareas de la Lista B correspondientes a las competencias reconocidas, cuando existen necesidades para dichas tareas.

3. Quien solo dispone de competencias genéricas no puede realizar de forma autónoma tareas de la Lista B. Puede participar en ellas en el marco de un itinerario de aprendizaje con la tutoría de un tutor especializado, formalizado en el Portafolio y realizado respetando las condiciones de seguridad.

4. Si en un turno determinado no existen necesidades para la competencia especializada validada, el miembro puede ser asignado a tareas genéricas de la Lista A, según las reglas de asignación y sin discriminaciones. La posesión de una competencia especializada no conlleva una exención automática de la CBO genérica.

5. La asignación a tareas distintas de la competencia primaria debe respetar los límites de salud, las preferencias declaradas, la formación disponible y los criterios de distribución equitativa.

Art. 6 — Determinación cuantitativa y reparto de las horas

1. Las necesidades efectivas de CBO se determinan cada trimestre. No se fija una bolsa de horas individual permanente.
2. Si las necesidades individuales resultantes del cálculo son inferiores al límite máximo previsto en el artículo 3, se aplican las necesidades inferiores. No se prevé un mínimo obligatorio de horas.
3. El reparto se realiza por separado para cada categoría de competencia:

   a) la bolsa de horas genérica, que comprende las tareas de la Lista A y la parte genérica de las tareas de la Lista C, se divide por el número de personas habilitadas para la CBO genérica;

   b) la bolsa de horas especializada se calcula por separado para cada competencia. La bolsa de horas de la Lista B y la parte especializada de la Lista C se dividen por el número de personas habilitadas para la competencia específica;

   c) las horas de trabajo restaurativo previstas en el artículo 8 no se computan en la CBO ordinaria.
4. El cálculo indica las horas totales, los criterios de reparto, el número de personas consideradas y las posibles correcciones aplicadas. Los datos se publican de forma agregada y respetando los Códigos 6 y 7.
5. Para gestionar picos temporales se admite un banco de horas trimestral. Durante un máximo de dos semanas consecutivas, la dedicación puede alcanzar veinticinco horas semanales, siempre que:

   a) la media del trimestre no supere quince horas semanales;

   b) las horas excedentes se compensen con un periodo de descanso equivalente;

   c) se respeten los límites de salud y seguridad;

   d) el pico y el plan de recuperación queden registrados.
6. Como alternativa, las necesidades extraordinarias pueden cubrirse mediante voluntariado incentivado según el sistema de las CdR regulado en el Capítulo V. Esta modalidad no puede imponerse.

Art. 7 — Preferencias y asignación

1. Cada miembro puede indicar, para cada ciclo trimestral, hasta tres preferencias entre las tareas para las que posee las competencias requeridas o puede realizar un itinerario de tutoría autorizado.
2. El Consejo de Almacén realiza la asignación concreta sobre la base de los criterios aprobados por la Asamblea y con el apoyo consultivo de la IA de Gestión.
3. La asignación tiene en cuenta, en el orden establecido por los criterios aprobados:

   a) la competencia validada y los requisitos de seguridad;

   b) las necesidades de la tarea;

   c) las preferencias expresadas;

   d) la distribución equitativa de la carga;

   e) la continuidad del servicio;

   f) las condiciones personales y los límites de salud pertinentes, sin recabar datos sanitarios innecesarios.
4. La decisión de asignación puede motivarse y es trazable. La IA de Gestión no puede asignar de forma autónoma a una persona ni hacer vinculante su propia propuesta.
5. Las modalidades de impugnación de la asignación se regulan en el artículo 12.

Art. 8 — Tareas desagradables, penosas, nocturnas y trabajo restaurativo

1. Se clasifican como desagradables, penosas o nocturnas las tareas que conllevan una especial dureza física, incomodidad higiénica, riesgo o realización en la franja horaria comprendida entre las 22:00 y las 06:00. La relación la elaboran el Consejo de Salud y el Consejo de Almacén y se somete a la aprobación

de la Asamblea.

2. El trabajo realizado en la franja nocturna se clasifica como desagradable a efectos de la asignación y del reconocimiento previstos en el presente Código.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6-bis, apartado 6, del Código 7, las tareas desagradables, penosas o nocturnas se asignan según el orden siguiente:

   a) en primer lugar, pueden incluirse en un acuerdo restaurativo libremente pactado conforme al Código 4, respetando las garantías previstas en el apartado 4;

   b) para la parte restante, se asignan mediante sorteo público y trazable entre las personas habilitadas y disponibles, aplicando un criterio de reequilibrio que excluye temporalmente del sorteo a quien haya realizado el mayor número de horas desagradables en el trimestre anterior, salvo falta de personas habilitadas.

4. Todo acuerdo restaurativo que prevea actividades desagradables o penosas debe respetar, so pena de nulidad de la cláusula correspondiente:

   a) una duración máxima y una medida proporcionada a los hechos;

   b) el consentimiento libre e informado de la persona interesada;

   c) la prohibición de asignar tareas degradantes o peligrosas no ordinarias;

   d) el derecho a los EPI, a la formación y a la vigilancia sanitaria aplicable;

   e) la supervisión independiente del Círculo de Garantía;

   f) el derecho a presentar una reclamación y a solicitar la sustitución de la tarea.

5. Las actividades desagradables no pueden superar el cincuenta por ciento de la bolsa de horas total de trabajo restaurativo pactado.

6. La negativa a aceptar una tarea restaurativa no puede interpretarse como una admisión de responsabilidad. Se aplican las consecuencias procedimentales previstas en el Código 4, sin automatismos sancionadores.

Art. 9 — Rotación, pausas y bloques de trabajo

1. A efectos del presente artículo, se entiende por **bloque de trabajo** un periodo continuado de actividad sin una pausa superior a quince minutos.

2. Entre dos bloques se prevé una pausa mínima igual al treinta por ciento de la duración del bloque anterior, sin perjuicio de los límites más protectores que establezcan las normas sanitarias y de seguridad.

3. La duración de la asignación continuada y de los bloques se ajusta al grado de desgaste de la tarea:

   a) para las tareas de alto desgaste o de gran incomodidad, la asignación continuada no supera dos semanas; el bloque no supera una hora y treinta minutos y no se admiten más de dos bloques al día;

   b) para las tareas de desgaste medio, la asignación continuada no supera un trimestre; el bloque no supera tres horas y no se admiten más de dos bloques al día;

   c) para las tareas de bajo desgaste, la asignación continuada no supera dos trimestres; el bloque no supera cuatro horas y no se admiten más de tres bloques al día.

4. La duración efectiva del bloque se acuerda entre el miembro y el Consejo de Almacén en función de las necesidades del servicio, de la disponibilidad de personal y de los límites de salud.

5. La acumulación de varios bloques en la misma jornada solo se admite si se ha acordado, es compatible con la salud y va acompañada de los periodos de recuperación necesarios. Las disposiciones más favorables en materia de salud y seguridad prevalecen sobre los límites ordinarios del presente artículo.

Art. 10 — Reconocimiento de las tareas desagradables mediante CdR incrementadas

1. Las tareas clasificadas conforme al artículo 8, apartado 1, otorgan un incremento en CdR.
2. El incremento se calcula sobre la unidad ordinaria definida en el artículo 43, igual a una CdR por hora. La tabla pública aprobada por la Asamblea establece un incremento comprendido entre el treinta y el cien por cien del valor ordinario.
3. Cuando la tarea se realiza en el marco de la CBO, se otorga solo el incremento: de 0,3 a 1 CdR por hora. Cuando se realiza más allá de la CBO, a la CdR ordinaria se suma el incremento: de 1,3 a 2 CdR por hora.
4. El trabajo restaurativo otorga CdR ordinarias, salvo que el acuerdo restaurativo prevea libre y expresamente un reconocimiento distinto permitido por el Capítulo V.
5. El presente artículo determina los supuestos que generan CdR incrementadas. La atribución, el tope, el decrecimiento y el empleo de las CdR se regulan exclusivamente en el Capítulo V.

Art. 11 — Exenciones, reducciones, suspensiones y solidaridad

1. Se aplican las siguientes medidas:

   a) **exención total:** para las personas mayores de setenta y cinco años, para las personas con discapacidad grave certificada y para las madres que han dado a luz hasta que se cumple el duodécimo mes desde el nacimiento;

   b) **reducción del cincuenta por ciento:** para los progenitores de hijos menores de tres años, para los cuidadores permanentes certificados y para las personas mayores de setenta años que no están incluidas en la exención total prevista en la letra a);

   c) **suspensión temporal:** en caso de enfermedad, accidente o enfermedad de un hijo menor, cuando la condición hace temporalmente imposible o no segura la realización de la CBO. La condición la certifica el Consejo de Salud dentro de los límites de la información necesaria;

   d) **sustitución solidaria:** cobertura temporal por parte de la Comunidad de las horas no realizadas, según el apartado 2;

   e) **reducción modulada:** reducción temporal de la CBO, en la medida y por la duración que indiquen el Consejo de Salud o el Consejo de Cuidado, por embarazo, duelo, crisis u otra condición prevista en los Códigos 6 y 12, incluida la reducción del artículo 8, apartado 2, letra d), del Código 6. Las horas no realizadas se cubren según el apartado 2; se aplican los apartados 3 y 4.
2. En caso de suspensión temporal actúa el Banco de Horas Solidario de la Comunidad. Las horas no realizadas las cubre la Comunidad y no generan deuda individual. A la reincorporación se admite una devolución voluntaria y acordada, compatible con la salud y con el límite máximo previsto en el artículo 3. Se prohíbe todo mecanismo sancionador por las horas cubiertas por el Banco de Horas Solidario.
3. La exención total prevalece sobre las reducciones previstas en el apartado 1, letra b). Ninguna persona queda sujeta simultáneamente a varias reducciones por la misma hora.
4. La información utilizada para reconocer exenciones, reducciones o suspensiones se trata de forma confidencial. Al Consejo de Almacén solo se le comunica el resultado operativo necesario para la asignación, no el diagnóstico ni los detalles sanitarios.
5. La aplicación de las medidas de este artículo no perjudica el acceso a la Cesta ni a los Almacenes Comunes.

Art. 12 — Transparencia, control y recurso

1. Se publican en la Red, de forma accesible y respetando la protección de datos:

   a) la bolsa de horas agregada;

b) los criterios de reparto y de desglose;

c) el número agregado de las asignaciones por categoría;

d) las modalidades y los resultados de los sorteos;

e) los criterios utilizados por la IA de Gestión y sus propuestas relevantes.

2. El control sobre la corrección de las necesidades y sobre el posible inflado de las horas lo ejercen los Círculos 0 y se realiza mediante revisión cruzada de los Círculos de Competencia. El control no conlleva el acceso a datos personales innecesarios.

3. Cada miembro puede solicitar aclaraciones o presentar un recurso motivado contra su propia asignación ante el Círculo de Garantía en un plazo de siete días desde la comunicación.

4. El recurso tiene efecto suspensivo solo respecto de la asignación de tareas desagradables o penosas, hasta la decisión, salvo que la suspensión comprometa un servicio esencial o cause un riesgo grave. En tal caso el Círculo de Garantía puede disponer una medida temporal alternativa.

5. La decisión sobre el recurso es motivada y se comunica a la persona interesada. Se mantienen las demás garantías previstas en el Código 4.

CAPÍTULO II — SISTEMA DE LOS ALMACENES COMUNES

Art. 13 — Definición, función e independencia del sistema

1. Los Almacenes Comunes son infraestructuras materiales que garantizan el acceso a los bienes necesarios para la subsistencia con independencia de la CBO realizada y de las CdR acumuladas, según la Constitución y el presente Código.

2. Los Almacenes cumplen las siguientes funciones:

a) distribución de los bienes comunes según la necesidad y la disponibilidad;

b) registro de las necesidades materiales, como elemento informativo para la determinación de la CBO conforme al artículo 2;

c) conservación de los bienes comunes y prevención de la acumulación privada y del desperdicio.

3. El acceso a los bienes necesarios incluidos en la Cesta no puede condicionarse a la realización de la CBO ni a la posesión de CdR. El apartado 1, el presente apartado, el artículo 18, apartado 1, letra a), y las disposiciones de los Anexos y de los demás Códigos que excluyen la subordinación de la Cesta a la CBO se refieren a los miembros y a las personas acogidas según los Códigos. A la persona que ha dejado de ser miembro conforme al artículo 7.3-bis de la Constitución y al artículo 29, apartado 6-bis, del Código 4 solo le corresponden el agua potable y la atención de urgencia vital previstas en los artículos 1.3 y 4.9 de la Constitución. Se mantienen íntegros los derechos de sus hijos menores.

Art. 14 — Tipologías y organización territorial

1. En la fase de primera aplicación, el sistema de los Almacenes comprende las siguientes tipologías:

a) Almacén Alimentario;

b) Almacén de Herramientas;

c) Almacén Textil y de Vivienda;

d) Almacén de Salud, regulado en el Código 6;

e) Almacén Digital.

2. La taxonomía no es exhaustiva. Pueden crearse Almacenes especializados, energéticos, de construcción, de repuestos críticos, de alta seguridad o de emergencia, según un reglamento propuesto por el Consejo de Almacén y aprobado por la Asamblea.

3. Cada Círculo 0 dispone de una Despensa de Proximidad destinada a los bienes de alta rotación. El Círculo 1 dispone de un Almacén Central para el almacenamiento y la redistribución.

4. La organización territorial de los Almacenes debe garantizar la trazabilidad, la accesibilidad y la continuidad, sin crear condiciones de exclusión injustificada.

Art. 15 — Propiedad común y destino de los bienes excedentes u obsoletos

1. Los bienes que pertenecen a los Almacenes son bienes comunes, indivisos, inalienables e inembargables, según la Constitución.

1-bis. Cuando el Saldo previsto en el Código 15 está activo, los bienes excedentes que constituyen Saldo Federable conforme al artículo 2 del Código 15 se inscriben en el Pool y se destinan según el Código 15; el Círculo no elige su destinatario. El apartado 2 se aplica a los bienes excedentes no federables, a los bienes obsoletos, a los bienes en riesgo de desperdicio no reasignados dentro del plazo del artículo 6 del Código 15 y a los bienes que el órgano competente para el Pool declara no necesarios para el Pool. Para la Comunidad asociada del artículo 21-bis del Código 15 se aplica el apartado 2, letra b), de ese artículo.

2. Los bienes excedentes o que han quedado obsoletos se gestionan según el siguiente orden de prioridad:

   a) **donación externa:** los bienes todavía aptos para el consumo o el uso se destinan prioritariamente a comunidades federadas o vecinas, cuando la donación es posible y evita el desperdicio;

   b) **reutilización y recuperación interna:** los bienes se reparan, se reutilizan o se desmontan para recuperar componentes; los residuos orgánicos aptos pueden destinarse al compostaje;

   c) **intercambio o cesión al exterior:** los bienes perecederos excedentes que no pueden donarse o los bienes obsoletos todavía utilizables pueden intercambiarse o cederse para adquirir bienes que no pueden producirse por cuenta propia;

   d) **puesta en seguridad:** los bienes peligrosos o que no pueden repararse ni recuperarse se custodian en un depósito seguro y se envían a tratamiento según el artículo 14 de la Constitución, sin recurrir al vertedero ni a la incineración. Para los materiales no reciclables se redacta el plan de sustitución previsto en el artículo 14.1 de la Constitución.

3. Las condiciones económicas de las operaciones previstas en las letras a) y c) se evalúan en UCR según el Código 3 y se regulan, para las relaciones externas, en el Código 15. Ninguna de dichas operaciones puede liquidarse mediante CdR.

4. La reutilización, la recuperación y la puesta en seguridad previstas en las letras b) y d) siguen los reglamentos de los Círculos competentes en materia de calidad, salud, producción y protección ambiental.

5. Cada destino se registra, con su motivación y su cantidad, en el sistema de trazabilidad de los Almacenes.

Art. 16 — Abastecimiento de los Almacenes

1. Los Almacenes se abastecen mediante:

   a) bienes producidos en el marco de la CBO;

   b) aportaciones voluntarias procedentes de laboratorios y huertos familiares;

   c) donaciones externas aprobadas según los procedimientos aplicables;

   d) compras residuales de bienes necesarios que no pueden producirse por cuenta propia.

2. Los bienes estratégicos que no pueden producirse por cuenta propia pero son necesarios se agrupan en una categoría específica, con existencias de seguridad diferenciadas. Los criterios se definen mediante un reglamento del Consejo de Almacén con el dictamen del Consejo de Salud, en los aspectos de su competencia.

3. Cada aportación se registra al menos con su origen, cantidad, calidad y fecha de adquisición. Los datos son accesibles según los niveles de transparencia previstos en los Códigos 3 y 7.

4. El rechazo de una aportación no puede ser arbitrario y debe motivarse sobre la base de la calidad, la

seguridad, la capacidad de almacenamiento u otros criterios establecidos por las STV aplicables.

Art. 17 — Gestión, trazabilidad y papel de la IA de Gestión

1. La gestión operativa de los Almacenes se confía al Consejo de Almacén, respetando las decisiones de la Asamblea y las competencias atribuidas a los demás Círculos.
2. La IA de Gestión puede registrar datos, calcular estimaciones, formular propuestas y generar alertas. No dispone de poderes deliberativos ni de asignación autónoma.
3. El sistema registra sin demora las entradas, las salidas, los niveles de existencias, los vencimientos y las necesidades, y puede proponer umbrales de reposición.
4. Toda propuesta de compra, retirada de uso o racionamiento se somete a validación humana. Cuando la propuesta supera los umbrales aprobados por la Asamblea, se requiere una deliberación de la Asamblea.
5. Los umbrales previstos en el apartado 4 los aprueba y solo puede modificarlos la Asamblea, a propuesta motivada del Consejo de Almacén.
6. Toda decisión humana que se aparte de forma sustancial de la propuesta de la IA se registra con una motivación sucinta, sin que ello limite el poder de decisión del órgano competente.

Art. 18 — Acceso y distribución

1. La distribución de los bienes se regula según las siguientes categorías:

   a) **bienes necesarios incluidos en la Cesta de Suficiencia:** acceso libre, gratuito e incondicionado, según la necesidad efectiva. El acceso no puede subordinarse a la CBO ni a las CdR, salvo lo previsto en el artículo 13, apartado 3, para quien ha dejado de ser miembro conforme al artículo 7.3-bis de la Constitución;

   b) **bienes no necesarios y disponibles en cantidad limitada:** acceso mediante reserva o lista de espera transparente; el posible empleo de CdR se regula en el artículo 45;

   c) **bienes necesarios temporalmente escasos:** distribución según las reglas previstas en el artículo 19.
2. El contenido de la Cesta se define en el Anexo Técnico anual, aprobado por la Asamblea a propuesta conjunta del Consejo de Salud y del Consejo de Almacén. La propuesta reúne las listas elaboradas por los Consejos sectoriales según los Códigos, incluidas la Cesta de Salud del artículo 6, apartado 1, del Código 6 y la Cesta Material del artículo 4 del C.1-Annex A; las listas solo surten efecto con la aprobación de la Asamblea. La propuesta se publica y puede impugnarse según los procedimientos aplicables.
3. El presente Código regula las modalidades de acceso y distribución. La determinación de las necesidades sanitarias individuales corresponde al Consejo de Salud, dentro de los límites de los Códigos 6 y 12.

Art. 19 — Umbrales de conservación y racionamiento equitativo

1. El Consejo de Almacén puede proponer umbrales de conservación para la retirada por núcleo, basados en los niveles de existencias, los vencimientos y las características del bien. Los umbrales tienen como finalidad prevenir el desperdicio y el acaparamiento y no pueden convertirse en condiciones punitivas de acceso.
2. La superación reiterada de un umbral no conlleva automáticamente sanciones ni suspensiones. En primera instancia se propone una conversación de aclaración en el Círculo 0, respetando la confidencialidad.
3. En caso de escasez comprobada, el racionamiento es temporal, motivado y proporcionado. Lo propone el Círculo de Competencia y lo aprueba la Asamblea según el Código 3. La decisión se comunica sin demora a la Comunidad.

4. El racionamiento se funda en la equidad material y no en la igualdad aritmética. Tiene en cuenta las necesidades efectivas, el número y las condiciones de los integrantes del núcleo, la edad y las condiciones sanitarias pertinentes.
5. Para los bienes sanitarios o sensibles, la determinación de la necesidad individual corresponde al Consejo de Salud. La información sanitaria no se hace pública.
6. Los umbrales de conservación no pueden reducir ni suspender el acceso mínimo a los bienes esenciales de la Cesta. Toda medida que limite temporalmente dicho acceso debe adoptarse según el procedimiento de escasez y las garantías previstas en la Constitución y en los Códigos.

Art. 20 — Transparencia y control de la Comunidad

1. Se publican en la Red, a su debido tiempo y según los niveles de acceso aplicables, los datos sobre los niveles de existencias, los flujos, los vencimientos, los desperdicios y la composición de la Cesta.
2. Cualquier persona puede comunicar anomalías a su propio Círculo 0 o al Consejo de Almacén. El aviso se registra y recibe respuesta según un procedimiento público.
3. Se realiza una revisión cruzada trimestral con la participación:
    a) del Círculo 0 interesado;
    b) del Consejo de Almacén;
    c) de tres miembros sorteados con función temporal de revisión.
4. Las modalidades del sorteo, la duración del cargo, las obligaciones de confidencialidad y las incompatibilidades se regulan en un reglamento aprobado por la Asamblea a propuesta del Círculo de Garantía.
5. La revisión no conlleva un acceso indiscriminado a datos personales, sanitarios o relativos a la seguridad de las infraestructuras.
6. Para cada bien y servicio distribuido por los Almacenes se publican el costo de reproducción en UCR, certificado conforme al artículo 9 del Código 3, y un indicador de escasez que expresa la relación entre disponibilidad y solicitudes y los tiempos de espera. Los indicadores informan las elecciones de las personas y las deliberaciones de la Asamblea. No son precios, no dan lugar a intercambios y no condicionan el acceso a la Cesta.

Art. 21 — Control de calidad

1. Los protocolos de control de calidad de los bienes los proponen los Círculos competentes y se validan según el Código 2.
2. Antes de la distribución se verifica lo siguiente:
    a) para los bienes perecederos, la fecha de vencimiento, la integridad y las condiciones de conservación;
    b) para los bienes instrumentales, la conformidad con las STV aplicables, el estado de seguridad y la funcionalidad.
3. Los bienes no conformes no se distribuyen. Según el caso, se destinan al compostaje, la reparación, la recuperación o la puesta en seguridad.
4. La decisión de no conformidad se registra y se motiva. La evaluación técnica la realiza el Círculo competente, sin perjuicio de los poderes del Consejo de Calidad previstos en el Código 2.

Art. 22 — Subsidiariedad de los Almacenes

1. La Despensa de Proximidad gestiona de forma autónoma los bienes de alta rotación dentro de los umbrales aprobados por la Asamblea. Cuando el nivel de existencias baja del umbral o las necesidades superan la capacidad local, se presenta una solicitud al Almacén Central.

2. La gestión ordinaria de la Despensa de Proximidad puede realizarse en el marco de la CBO genérica de la Lista A.

3. El principio de subsidiariedad no exime del respeto de los procedimientos comunes de trazabilidad, calidad, seguridad y protección de datos.

CAPÍTULO III — LOGÍSTICA, TRANSPORTES INTERNOS Y SEGURIDAD

Art. 23 — Objeto y subordinación de la eficiencia

1. El presente Capítulo regula la organización logística necesaria para la ejecución de la CBO y el funcionamiento de los Almacenes previstos en el Capítulo II.

2. La logística persigue la reducción de los desplazamientos innecesarios, del desperdicio energético y de los tiempos improductivos. Se organiza al servicio de las necesidades y no puede crear artificialmente nuevas necesidades.

3. La eficiencia material no puede prevalecer sobre los límites de salud, seguridad y dignidad previstos en el artículo 27 y en los Códigos 6 y 14. En caso de conflicto prevalecen las medidas necesarias para proteger la salud, la seguridad y la dignidad.

Art. 24 — Consejo de Almacén y reparto de las competencias

1. El Consejo de Almacén es el Consejo técnico previsto en el artículo 10.5 de la Constitución. Está compuesto por entre tres y cinco personas sorteadas según el artículo 12-bis del Código 3 y:

   a) elabora propuestas de criterios generales para la asignación y el plan logístico trimestral;

   b) gestiona las Despensas y el Almacén Central;

   c) gestiona la flota de los vehículos comunes y organiza su mantenimiento, hasta la activación del Consejo de Logística previsto en el Código 11;

   d) propone umbrales de reposición y medidas de racionamiento;

   e) ejecuta las decisiones de la Asamblea relativas a la logística.

2. La Asamblea del Círculo 1 aprueba los criterios generales y el plan logístico trimestral.

3. El Consejo de Almacén realiza la asignación individual de la CBO según los criterios aprobados, con el apoyo consultivo de la IA de Gestión.

4. El Círculo de Garantía examina los recursos y realiza los controles de procedimiento de su competencia. No sustituye al Consejo de Almacén en las decisiones técnicas ordinarias.

5. Desde la activación del Consejo de Logística, la gestión de la flota, de las entregas y de la movilidad básica corresponde a este último según el Código 11. El Consejo de Almacén conserva la gestión de los Almacenes, la determinación de las necesidades y la asignación de la CBO.

Art. 25 — Transportes internos y proximidad

1. Los transportes internos necesarios para la CBO y para el funcionamiento de los Almacenes se organizan, en la medida de lo posible, mediante vehículos comunes, como bicicletas de carga, vehículos eléctricos ligeros, tractores comunes y carretillas.

2. No puede imponerse a un miembro el uso de su propio vehículo privado para realizar la CBO. Cuando se necesita un vehículo, el vehículo común lo proporciona el Almacén de Herramientas o el servicio competente.

3. La IA de Gestión puede formular propuestas de optimización de los trayectos sobre la base de la proximidad entre el domicilio y el lugar de la tarea. La asignación sigue correspondiendo al Consejo de Almacén.

4. Por regla general, la asignación se realiza dentro de los treinta minutos de trayecto desde el Círculo 0 de pertenencia. El límite es vinculante como criterio de planificación, salvo las excepciones del apartado 5.
5. La excepción solo se admite cuando es necesaria para:
    a) el acceso a una infraestructura única;
    b) el empleo de una competencia especializada no disponible en el Círculo 0;
    c) una emergencia vital;
    d) una actividad formativa especializada.

La excepción se motiva y se registra. Cuando conlleva un desplazamiento, el tiempo de viaje se computa como horas de CBO y no da derecho a CdR; para los desplazamientos realizados más allá de la CBO se aplica el artículo 43, apartado 2.

6. El cálculo de los tiempos de trayecto se realiza según criterios estandarizados definidos en el Anexo Técnico de Movilidad, aprobado por la Asamblea.

Art. 26 — Herramientas y utensilios

1. Las herramientas y los utensilios necesarios para realizar la CBO los proporciona el Almacén de Herramientas, que los mantiene en buen estado y, cuando es necesario, los higieniza.
2. No puede exigirse al miembro que compre o aporte herramientas personales para cumplir la CBO, salvo que el uso se acuerde libremente y no conlleve costos o riesgos no compensados.
3. El mantenimiento ordinario puede realizarse en el marco de la CBO genérica; el mantenimiento especializado se asigna a personas con competencia validada.
4. La rotura debida al desgaste normal no conlleva cargos personales. La distinción entre desgaste normal, negligencia y dolo se comprueba según los procedimientos del Código 4, con el apoyo técnico del Círculo competente.

Art. 27 — Seguridad, higiene y Ficha de Seguridad por tarea

1. Cada tarea de las Listas A, B y C va acompañada de una Ficha de Seguridad vigente, según lo previsto en los Códigos 6 y 14.
2. La Ficha indica al menos los riesgos pertinentes, las medidas de prevención y protección, los EPI y las protecciones colectivas necesarias, las posturas y los límites de carga, las exposiciones, la formación requerida y las condiciones de suspensión.
3. El Consejo de Salud valida los aspectos sanitarios de su competencia. El Consejo de Seguridad valida los aspectos de seguridad general según el Código 14. El Consejo de Almacén valida los aspectos organizativos y logísticos. Las aprobaciones se limitan a sus respectivos ámbitos y pueden reunirse en una Ficha integrada.
4. Ninguna CBO puede realizarse sin los EPI y las protecciones colectivas previstos en la Ficha y sin la formación mínima exigida por el artículo 28.
5. En caso de riesgo grave e inmediato se aplican las reglas de interrupción y suspensión previstas en el Código 14.

Art. 28 — Formación mínima obligatoria

1. Antes de realizar la CBO genérica, el miembro completa la formación básica en materia de seguridad, higiene, uso de los utensilios y logística de los Almacenes.
2. La duración y los contenidos de la formación básica se definen en el Anexo Técnico de Formación, aprobado por el Consejo de Salud y el Consejo de Almacén. La duración de cuatro horas indicada para la primera aplicación es provisional y solo sigue siendo válida hasta su revisión.

3. Antes de realizar la CBO especializada o de utilizar vehículos complejos, el miembro completa una formación específica modular, validada por el Círculo de Competencia pertinente.
4. La formación obligatoria se computa como CBO. La formación en primeros auxilios es accesible sin muro de pago según los Códigos 5, 6 y 14.

Art. 29 — Accidente y enfermedad profesional

1. En caso de accidente durante la CBO o de enfermedad profesional vinculada a la CBO, se aplican la suspensión temporal y el Banco de Horas Solidario previstos en el artículo 11, así como las disposiciones del Código 6.
2. El Consejo de Salud y el Consejo de Almacén redactan un informe sobre las causas y las medidas correctoras. El análisis da prioridad a la prevención y a las causas organizativas o sistémicas y no presume automáticamente una responsabilidad individual.
3. El posible dolo o culpa grave se comprueba según los procedimientos del Código 4. El presente artículo no atribuye al Código 6 poderes sancionadores que ese Código no prevé.
4. El miembro accidentado no puede ser reasignado a la misma tarea que causó el accidente sin que lo solicite y sin que la Ficha de Seguridad se haya reexaminado y, cuando sea necesario, modificado.
5. Los datos sanitarios individuales se tratan según el Código 6. Los informes públicos sobre los sucesos son agregados y anonimizados según los Códigos 7 y 14.

Art. 30 — Picos logísticos y emergencias entre Círculos

1. En caso de pico estacional o de emergencia, la capacidad adicional se obtiene, por regla general, según el orden siguiente:

   a) voluntarios locales, con el posible reconocimiento de CdR previsto en el Capítulo V;

   b) voluntarios procedentes de otros Círculos, con el posible reconocimiento de CdR;

   c) redistribución temporal de la CBO genérica según criterios objetivos y respetando el límite máximo;

   d) solicitud de activación del Protocolo de Solidaridad conforme al artículo 36.2 de la Constitución, cuando la capacidad ordinaria es insuficiente.
2. El orden previsto en el apartado 1 es ordinario, pero admite excepciones. Es posible saltar uno o varios niveles cuando resultan manifiestamente inadecuados por la naturaleza, la urgencia o la especialización requerida. La excepción se motiva y se registra.
3. La CBO puede realizarse temporalmente en beneficio de otro Círculo solo durante el tiempo necesario y respetando las competencias, los límites de salud y los procedimientos de coordinación.
4. El artículo 32 establece qué actividades tienen prioridad cuando la capacidad es insuficiente. El presente artículo regula las modalidades ordinarias para obtener capacidad adicional.

Art. 31 — Transparencia y protección de datos

1. Se publican en la Red el plan de transportes, la asignación de los vehículos comunes, el estado del equipamiento y las Fichas de Seguridad, según los niveles de acceso aplicables.
2. Los informes sobre accidentes y enfermedades profesionales se publican exclusivamente de forma agregada y anonimizada.
3. Los datos sanitarios individuales se protegen según el Código 6. Los registros de actividad y los datos técnicos se tratan según el Código 7. La información relativa a la seguridad general se gestiona según el Código 14.
4. La publicación no comprende información que permita la identificación directa o indirecta de una persona, salvo en los casos y con los procedimientos expresamente previstos en los Códigos.

Art. 32 — Jerarquía de las prioridades logísticas

1. Cuando los vehículos, la energía, el personal o el tiempo no son suficientes para realizar simultáneamente todas las actividades, la Comunidad aplica la siguiente jerarquía de prioridades:

    a) emergencias vitales e intervenciones sanitarias urgentes;

    b) abastecimiento y distribución de los bienes incluidos en la Cesta de Suficiencia;

    c) gestión de los bienes perecederos en riesgo de desperdicio;

    d) servicios sanitarios no urgentes y cuidado de las personas frágiles;

    e) mantenimiento de las infraestructuras críticas de energía, agua y Red;

    f) otras actividades logísticas y actividades aplazables.

1-bis. Los bienes de la Cesta que el Código o el Anexo que los prevé indica como aplazables se sitúan después de la letra e) del apartado 1.

1-ter. Como excepción al orden del apartado 1, el cuidado de las personas frágiles previsto en la letra d) precede a la gestión de los bienes perecederos de la letra c). Los alimentos de la Cesta, incluso perecederos, permanecen en la letra b) y, cuando su falta de disponibilidad constituye una emergencia vital conforme al artículo 4, apartado 3, del Código 9, en la letra a).

1-quater. Las escalas de prioridad de los Códigos sectoriales, numeradas en niveles, ordenan las actividades y los usos internos del sector y se aplican respetando el apartado 1 y los apartados 1-bis y 1-ter. En los conflictos de capacidad entre sectores distintos, y en todo caso de contradicción, prevalecen el apartado 1 y los apartados 1-bis y 1-ter. En cada escala el nivel 1 es el más alto: son superiores los niveles de número más bajo y las reducciones avanzan desde el último nivel hacia el primero. Cuando un Código indica un nivel sin otra especificación, se entiende el nivel de la escala del Código sectorial competente para el bien o para la función. El apartado 1 se cita por letras.

1-quinquies. En los Códigos, las expresiones «niveles 1 y 2 de la Cesta», «Cesta de nivel 1–2» y «Cesta 1-2» designan:

a) para la energía, los usos de los niveles 1 y 2 del artículo 2, apartado 3, del Código 8;

b) para los alimentos, los destinos de los niveles 1 y 2 del artículo 2, apartado 5, del Código 9;

c) para el cuidado, las prestaciones de la Cesta de Cuidado de los niveles 1 y 2 previstas en el artículo 4, apartado 1, del Código 12;

d) para los demás bienes y servicios de la Cesta, incluidos el agua, la salud, la Cesta Material y la logística, los bienes y servicios de las letras a) y b) del apartado 1, excluidos los aplazables conforme al apartado 1-bis.

Las mismas expresiones no designan a los Círculos.

2. La jerarquía constituye un criterio prevalente para resolver los conflictos de capacidad, pero no opera como un automatismo sin valoración de las circunstancias concretas.

3. Se admite una excepción motivada cuando es necesario prevenir un daño mayor, inmediato y documentado, como una avería hídrica que compromete los Almacenes, un corte de energía, un riesgo de derrumbe o una interrupción de la cadena de frío. En tal caso:

    a) decide el Consejo de Almacén, como órgano operativo competente;

    b) el dictamen del Consejo de Salud o del Círculo de Garantía se recaba previamente, cuando ello no cause un retraso perjudicial; en caso contrario se recaba sin demora después de la intervención;

    c) la excepción se registra sin demora en la Red con la motivación, el daño prevenido y la duración prevista;

    d) la medida dura solo el tiempo necesario para prevenir el daño;

    e) la excepción se comunica a la primera Asamblea disponible para su verificación y, cuando sea necesario, su ratificación.

4. Las prioridades del apartado 1, letras a) y b), y la precedencia del cuidado prevista en el apartado 1-ter

solo pueden ser objeto de excepción en los casos y según el procedimiento del apartado 3. Para las letras siguientes se admiten excepciones motivadas sobre la base de una valoración técnica del Consejo de Almacén.

CAPÍTULO IV — INFRAESTRUCTURAS COMUNES, ENERGÍA Y RED

Art. 33 — Objeto y principios

1. El presente Capítulo regula los bienes de infraestructura necesarios para la ejecución de la CBO y para el funcionamiento de los Almacenes y de la Logística, incluidos la energía, el agua, la Red informativa, los espacios comunes y el mantenimiento.
2. Las infraestructuras son bienes comunes no apropiables y se gestionan según los principios de suficiencia, resiliencia, reparabilidad y soberanía colectiva.
3. La gestión de las infraestructuras se coordina con los Códigos sectoriales, en particular con los Códigos 7, 8, 10, 11 y 14.

Art. 34 — La energía como bien común fundamental

1. La energía es un requisito previo para la continuidad de la Cesta y de los servicios esenciales. La Comunidad persigue la autonomía energética mediante fuentes renovables distribuidas, almacenamiento común y eficiencia de los consumos.
2. La gestión técnica de las instalaciones y la planificación energética las realiza el Consejo de Energía y Agua competente según el Código 8. La coordinación con la logística y las infraestructuras comunes la asegura el Consejo de Almacén.
3. Ningún Círculo 0 puede ser excluido del suministro mínimo necesario para las necesidades vitales, salvo imposibilidad material temporal gestionada según los Códigos aplicables.
4. Los consumos pueden registrarse y optimizarse con el apoyo de la IA de Gestión, respetando el artículo 38 y el Código 7.

Art. 35 — Mantenimiento preventivo y reparabilidad

1. Cada infraestructura común dispone de una Ficha de Mantenimiento que indica el ciclo de vida, los controles periódicos, las actividades de mantenimiento y las competencias necesarias.
2. El mantenimiento preventivo se programa con prioridad sobre el correctivo, salvo emergencias o exigencias técnicas motivadas.
3. Se prohíbe comprar bienes sujetos a obsolescencia programada cuando existe una alternativa adecuada y reparable.
4. Los bienes comprados deben poder repararse, en la medida en que sea técnicamente posible, con herramientas comunes, documentación accesible y repuestos disponibles en los Almacenes u obtenibles sin dependencias incompatibles con el Código 15.
5. Las evaluaciones de conformidad y las especificaciones técnicas se regulan en el Código 2 y en los Códigos sectoriales.

Art. 36 — Espacios comunes y talleres

1. Los espacios comunes, los talleres, los laboratorios y las cocinas comunes son infraestructuras al servicio de la Comunidad y de la CBO.
2. El uso compartido constituye la regla general. El acceso se organiza de forma transparente y compatible con la seguridad, el mantenimiento y la continuidad de los servicios.

3. El uso exclusivo prolongado de un espacio común más allá del umbral establecido por el reglamento está sujeto a la autorización del órgano competente, según criterios transparentes aprobados por la Asamblea.
4. El posible empleo de CdR vinculado al uso exclusivo se regula en el artículo 45.
5. Los talleres y los laboratorios se utilizan respetando las Fichas de Seguridad, las STV y los requisitos formativos aplicables.

Art. 37 — Red informativa y soberanía digital

1. La Red informativa es la infraestructura común que conecta Círculos, Almacenes, Logística y sistemas de registro de las necesidades. Se gestiona sobre infraestructuras comunitarias y, en la medida de lo posible, con software libre y estándares abiertos.
2. Se prohíbe recurrir a plataformas privadas propietarias externas para datos o funciones esenciales, salvo transición temporal motivada y registrada según el Código 15.
3. Los datos generados por las actividades de las CBO y de los Almacenes se gestionan como recursos comunes, respetando los derechos de las personas a las que se refieren los datos y las reglas de los Códigos 6 y 7.
4. La apertura del código fuente no elimina el riesgo de concentración del control. La gobernanza de las modificaciones, de la distribución y del acceso se regula en el artículo 38 y en el Código 7.

Art. 38 — IA de Gestión: papel, límites y gobernanza

1. La IA de Gestión es un instrumento de apoyo. Puede procesar datos, formular propuestas, optimizar recursos, generar previsiones y señalar anomalías. No constituye un órgano de decisión.
2. Se prohíbe a la IA de Gestión:

   a) decidir la asignación individual de la CBO;

   b) denegar o condicionar el acceso a la Cesta;

   c) tratar datos sanitarios individuales no anonimizados, salvo en los casos y con las modalidades estrictamente autorizados por los Códigos 6 y 7;

   d) adoptar decisiones sin validación humana cuando afectan a personas, recursos esenciales o derechos;

   e) elaborar perfiles individuales, clasificaciones reputacionales o previsiones de comportamiento.
3. Toda propuesta relevante de la IA es trazable, explicable dentro de los límites técnicos disponibles e impugnable. El órgano humano competente puede modificarla o rechazarla.
4. La gobernanza técnica se regula del modo siguiente:

   a) el código fuente es abierto, versionado y va acompañado de la documentación de las modificaciones;

   b) las modificaciones del código en producción las realiza el Consejo de la Red según el Código 7 y se someten a una auditoría independiente del Círculo de Garantía en los aspectos de procedimiento;

   c) las actualizaciones se distribuyen según un procedimiento aprobado por la Asamblea, que prevé una verificación previa y la posibilidad de restablecer la versión anterior;

   d) los servidores, las claves de acceso y los conjuntos de datos los administran los sujetos competentes según el Código 7; los accesos se registran y son verificables;

   e) la Asamblea puede disponer la suspensión, la sustitución o la desactivación del sistema. El Círculo de Garantía puede disponer medidas cautelares dentro de los límites del Código 4 cuando existe un vicio de procedimiento o un riesgo para los derechos y las garantías;

   f) cada versión se somete a verificación antes de su adopción.
5. Ninguna función esencial regulada en los artículos 1–32 puede depender exclusivamente de la IA. En caso de falta de disponibilidad, se aplican los procedimientos manuales o degradados elaborados por el

Consejo de Almacén y verificados por la Asamblea.

6. El presente artículo se coordina con el Código 7. En caso de contradicción en los aspectos de red, seguridad informática o tratamiento de datos, se aplican las competencias y las garantías establecidas en el Código 7.

Art. 39 — Resiliencia, redundancia y descentralización

1. Cada infraestructura crítica dispone de un plan de continuidad y redundancia. Cuando sea técnicamente posible, el plan prevé al menos dos fuentes o recorridos independientes para la energía, el agua y la Red.
2. Cada Círculo 0 persigue una capacidad mínima de autonomía de setenta y dos horas para los bienes vitales y la energía, en función de las condiciones locales y de las STV aplicables.
3. El parámetro previsto en el apartado 2 es inicial y debe distinguirse, en los anexos técnicos posteriores, de los parámetros de autonomía mínima, resiliencia, reserva estratégica y capacidad de restauración.
4. Las dependencias críticas de sujetos o infraestructuras externos se inscriben en el Registro de Dependencias previsto en el Código 15. Para cada dependencia crítica se elabora un plan de reducción o sustitución según ese mismo Código.
5. Los datos relativos a vulnerabilidades específicas de las infraestructuras no se publican de manera que creen riesgos para la seguridad; son accesibles a los sujetos competentes según un procedimiento trazable.

Art. 40 — Estándares abiertos y transparencia

1. Las infraestructuras comunes adoptan, en la medida en que sea técnicamente posible, estándares abiertos e interoperables.
2. Se publican los planes de infraestructura, los consumos agregados, el mantenimiento, los incidentes y las dependencias, respetando la protección de datos y la seguridad de las infraestructuras.
3. La información que puede exponer infraestructuras críticas a riesgos solo es accesible a los sujetos autorizados, con acceso registrado.
4. Las compras superiores a los umbrales establecidos por el Código 3 van acompañadas de un informe comparativo que considera al menos la reparabilidad, el consumo, la duración, la interoperabilidad y la disponibilidad de repuestos.
5. El informe se publica según el nivel de transparencia aplicable.

Art. 41 — Conexión sistémica

1. Las infraestructuras, la energía y la Red reguladas en el presente Capítulo sostienen la ejecución de la CBO, la gestión de los Almacenes y la logística regulados en los Capítulos anteriores.
2. El mal funcionamiento de una infraestructura que comprometa o amenace con comprometer la ejecución de la Cesta constituye un elemento para la activación de las prioridades previstas en el artículo 32.
3. Cuando es necesario, el Consejo de Almacén aplica la cláusula de necesidad técnica del artículo 32, apartado 3, documentando la razón, la duración y los efectos de la medida.
4. La activación de las prioridades no transfiere al Consejo de Almacén las competencias que los respectivos Códigos atribuyen a los Consejos de Energía y Agua, de la Red, de Salud y de Seguridad o a los demás órganos.

CAPÍTULO V — CONTRIBUCIÓN DE RECONOCIMIENTO

Art. 42 — Naturaleza y límites de la CdR

1. La Contribución de Reconocimiento, en adelante, «CdR», es el instrumento personal con el que la Comunidad reconoce la contribución prestada más allá de la CBO, conforme a los artículos 3.5 y 8 de la Constitución. No es moneda, salario ni contraprestación y no mide la dignidad ni los derechos de la persona.
2. La CdR no es transferible, cedible, prestable ni heredable. No produce intereses y no es convertible en medios de pago externos ni en UCR.
3. La CdR no puede condicionar:
    a) el acceso a la Cesta de Suficiencia y a los derechos del artículo 1.2 de la Constitución;
    b) el derecho de voto y de deliberación;
    c) el acceso a la atención sanitaria, al aprendizaje y a la Garantía;
    d) el sorteo para los cargos y para los Consejos;
    e) las prioridades del artículo 32.
4. La posesión de una competencia, de un título o de un cargo no da derecho a CdR. Se aplica el artículo 8 del Código 5.

Art. 43 — Atribución

1. Dan derecho a CdR las actividades adicionales a la CBO que producen bienes para los Almacenes Comunes o servicios para la Comunidad, cuando la obra, el bien o el servicio se valida conforme al artículo 9 de la Constitución y al Código 2.

1-bis. Entre los servicios para la Comunidad del apartado 1 se incluyen las actividades culturales, artísticas y lúdicas ofrecidas en presencia de la Comunidad y abiertas a todos sus miembros, como espectáculos, conciertos, lecturas y fiestas. Se aplican las reglas siguientes:

a) acumula CdR quien realiza o dirige la actividad, no quien asiste a ella o participa en ella;

b) se cuentan las horas realizadas en presencia y, para la preparación, no más de otras tantas;

c) la validación se realiza conforme al artículo 9.2 de la Constitución; a quien disfruta del servicio lo representa quien ha asistido. Si es positiva, las CdR dependen solo de las horas. Si es negativa, no se aplica la suspensión prevista en el artículo 9, apartado 4, del Código 2;

d) no se aplica el apartado 3;

e) la tabla pública fija un límite anual por persona; en la primera aplicación, sesenta CdR;

f) se excluyen las actividades de culto, las reservadas a una parte de los miembros y el tiempo ya reconocido como CBO conforme al artículo 2, apartado 3, del Código 5.

2. Una hora de actividad validada otorga una CdR. Se aplican los incrementos del artículo 10 para las tareas desagradables, penosas o nocturnas. Para los desplazamientos realizados más allá de la CBO, la tabla pública establece un incremento dentro de los mismos límites. Los desplazamientos realizados en el marco de la CBO, incluidos los del artículo 25, apartado 5, no dan derecho a CdR: el tiempo de viaje se computa como horas de CBO.
3. Para las obras y los servicios de especial utilidad común, la Asamblea puede atribuir un reconocimiento de utilidad, motivado y publicado, dentro del límite establecido por la tabla pública y en todo caso no superior al número de horas efectivamente empleadas. La valoración considera los principios de Cuidado, Autonomía, Convivencialidad y Sentido previstos en el artículo 9.1 de la Constitución.
4. No dan derecho a CdR la CBO ordinaria ni las funciones cívicas de la Lista D.

5. La atribución la propone el Consejo de Almacén o el Consejo competente, con el apoyo consultivo de la IA de Gestión, y se valida con la participación de quien disfruta del bien o del servicio, según el artículo 9.2 de la Constitución. Se prohíbe la atribución dispuesta exclusivamente por una IA.

Art. 44 — Registro, tope y decrecimiento

1. Cada persona dispone de un registro personal y confidencial de sus propias CdR. Solo se publican datos agregados.
2. El saldo personal no puede superar el tope establecido por la Asamblea General conforme al artículo 14 del Código 3. En la primera aplicación el tope es de doscientas cuarenta CdR. El saldo es la suma de los valores actuales de las CdR no empleadas, verificada en el momento de la atribución. Las CdR se atribuyen hasta alcanzar el tope; por encima de él no se atribuyen más, incluidos los incrementos del artículo 10 y del artículo 43, apartado 2.
3. Las CdR no empleadas conservan su valor durante doce meses desde su acumulación. A partir del cumplimiento del duodécimo mes el valor se reduce en proporción al tiempo, en una doceava parte del valor inicial por mes, hasta extinguirse al cumplirse el vigésimo cuarto. La acumulación coincide con el día en que se realizó la actividad. A efectos del empleo y del tope, cada CdR cuenta por el valor que tiene en ese momento.
4. Los parámetros de los apartados 2 y 3 los calibra cada año la Asamblea General del Círculo 2, dentro de los límites que pueda fijar la Asamblea General del Círculo 3. La calibración no puede eliminar el tope ni el decrecimiento.
5. Al fallecer la persona o al cesar su condición de miembro, sus CdR se extinguen.
6. Durante la suspensión prevista en el artículo 7.3 de la Constitución, dispuesta conforme al artículo 29, apartado 4-bis, del Código 4, las CdR no pueden acumularse ni emplearse.

Art. 45 — Empleo

1. Las CdR pueden emplearse exclusivamente para:

   a) acceder a los bienes y a los servicios no necesarios disponibles en cantidad limitada, conforme al artículo 18, apartado 1, letra b);

   b) el uso exclusivo prolongado de un espacio común, conforme al artículo 36;

   c) la hospitalidad ordinaria en las Casas Puente, según el Código 11.
2. El empleo se ajusta al costo de reproducción del bien o del servicio, expresado en UCR y publicado en la tabla del artículo 46. Solo a efectos del empleo, una CdR de valor pleno corresponde a una UCR.
3. Las CdR empleadas se anulan y no se atribuyen a nadie. Se emplean primero las CdR de acumulación más antigua.
4. Los bienes y los servicios no necesarios siguen siendo accesibles también sin CdR, mediante reserva o lista de espera transparente. El empleo de CdR otorga una precedencia dentro de una proporción de la disponibilidad establecida por la Asamblea, no superior a la mitad.
5. Se prohíbe intercambiar CdR entre personas, emplearlas como contraprestación de servicios entre personas y constituir mercados, subastas o precios variables en CdR. Las infracciones se tratan según el Código 4.

Art. 46 — Tabla pública, transparencia y recurso

1. La tabla pública indica los incrementos, los límites del reconocimiento de utilidad, el tope, el decrecimiento y el costo en UCR de los bienes y de los servicios no necesarios. La aprueba la Asamblea del Círculo 1 respetando los parámetros calibrados por la Asamblea General.
2. Cada trimestre se publican de forma agregada las CdR atribuidas, empleadas y extinguidas y su

distribución por tramos, sin identificar a las personas.

3. Si más de una quinta parte de las CdR existentes está en manos de menos de una vigésima parte de las personas, la Asamblea reexamina la tabla y el tope.

4. Contra la atribución o la denegación de CdR cabe recurso ante el Círculo de Garantía en un plazo de catorce días desde la comunicación, según el Código 4.

CAPÍTULO VI — BIENES DE USO, SUCESIÓN Y REUBICACIÓN

Art. 47 — Bienes de uso personal y propiedad de uso

1. Los bienes de uso personal previstos en el artículo 10.3 de la Constitución no se computan en los Almacenes y no pueden colectivizarse. Se aplican los límites del artículo 10.4 de la Constitución.

2. La propiedad de uso de una vivienda, de un taller, de un campo o de una herramienta colectiva, conforme al artículo 10.2 de la Constitución, se registra ante el Consejo de Almacén y, en los aspectos territoriales, en el Catastro previsto en el Código 10. Se funda en el uso efectivo y continuado.

3. La propiedad de uso cesa por renuncia, por falta de uso prolongada más de doce meses sin justificación o por infracción de los límites del artículo 10.4 de la Constitución, comprobada según el Código 4. La vivienda principal no puede revocarse sin la asignación de otra vivienda adecuada, salvo en los casos del apartado 3-bis.

3-bis. La propiedad de uso de la vivienda cesa además con el traslado a otra Comunidad conforme al artículo 49, con la declaración del artículo 4.8 de la Constitución y con el cese de la condición previsto en el artículo 7.3-bis de la Constitución. Se mantiene la continuidad de la vivienda de los convivientes del mismo Círculo 0, conforme al artículo 3.7 de la Constitución. En caso de traslado, la vivienda se deja al término de la dotación de Casa Puente del artículo 49, apartado 3; en caso de la declaración del artículo 4.8, al término de la hospitalidad del artículo 4.9, letra b), de la Constitución, salvo que la persona solicite el Pacto de Convivencia Autónoma: en tal caso permanece en la vivienda hasta la entrega de la porción, conforme al artículo 4-bis, apartado 7, del Código 10, y la vivienda puede confiársele con el Pacto conforme al artículo 4.9-bis de la Constitución. A quien se queda sin Pacto se le aplica el artículo 4.9-ter de la Constitución. En el caso del artículo 7.3-bis de la Constitución se aplica el artículo 29, apartado 6-bis, del Código 4.

4. La prohibición de acumulación privada por encima de siete días de las necesidades familiares, prevista en el artículo 10.5 de la Constitución, se refiere a los bienes retirados de los Almacenes. Se exceptúan las necesidades motivadas, en particular sanitarias, estacionales o de aislamiento.

Art. 47-bis — Vivienda adecuada

1. La vivienda prevista en el artículo 1.2, letra a), de la Constitución es adecuada cuando asegura al menos:

   a) un espacio reservado y que pueda cerrarse para cada persona a partir de los catorce años; dos personas solo lo comparten si ambas lo solicitan;

   b) una protección contra el frío, el calor y la humedad suficiente para no perjudicar la salud;

   c) el acceso a la Cesta de Agua y a la Cesta de Energía previstas en el Código 8;

   d) espacios para cocinar y para la higiene, propios o compartidos en el Círculo 0;

   e) la accesibilidad que necesita la persona, según su plan individual de cuidado previsto en el Código 12.

2. Los estándares cuantitativos los determina la Asamblea a propuesta conjunta del Consejo de Almacén y del Consejo de Energía y Agua, con el dictamen del Consejo de Salud y del Consejo de Hábitat y Territorio. En la primera aplicación cada vivienda comprende al menos una sala de estar y un dormitorio separado; el estudio de un solo ambiente no cumple el estándar. Cada Círculo 0 dispone de al menos un baño por cada cuatro personas o fracción; a partir del segundo, los baños pueden ser aseos con inodoro y lavabo. Los baños pueden ser comunes a las viviendas del mismo Círculo 0. Cuando un Círculo 0 habita

varias viviendas, la superficie se calcula sobre el número total de sus personas. La superficie habitable no es inferior a treinta metros cuadrados para una persona, cuarenta y cinco para dos y sesenta para tres; aumenta en quince metros cuadrados por cada persona adicional hasta la quinta y en diez por cada una a partir de la sexta. Cada espacio reservado previsto en la letra a) del apartado 1 no es inferior a nueve metros cuadrados. Las determinaciones posteriores no pueden bajar de los valores de la primera aplicación sin el dictamen favorable del Consejo de Salud.

3. Los estándares del apartado 2 no se aplican a las áreas de estacionamiento equipadas previstas en el artículo 6-ter, apartado 6, del Código 11.

4. Una vivienda que no cumple el apartado 1 o los estándares del apartado 2 no puede por ese motivo revocarse ni denegarse. La Comunidad incluye la adecuación en la planificación de la vivienda, con un plazo no superior a treinta y seis meses, prorrogable una sola vez mediante deliberación motivada de la Asamblea. Contra la falta de adecuación cabe recurso ante el Círculo de Garantía. Para la temperatura se mantienen los artículos 4 y 10 del Código 8.

5. A efectos del artículo 47, apartado 3, del presente Código y de los artículos 29 y 34 del Código 4, es adecuada la vivienda que cumple el apartado 1. Si no hay ninguna disponible, se asigna la mejor disponible, y su adecuación tiene precedencia en la planificación.

6. La adecuación se realiza respetando los artículos 2 y 5 del Código 10: la reutilización y la recuperación de los edificios preceden a toda nueva edificación. Hasta la activación de los Códigos 8 y 12 se aplican las letras a), b) y d) del apartado 1 y, del apartado 2, la superficie, la composición mínima y el número de baños.

Art. 47-ter — Planificación y asignación de las viviendas

1. La planificación de la vivienda prevista en el artículo 3.7 de la Constitución la propone el Consejo de Almacén, a través del Almacén Textil y de Vivienda, con el dictamen obligatorio del Consejo de Hábitat y Territorio y del Consejo de Cuidado, y la aprueba la Asamblea del Círculo 1. Se actualiza al menos una vez al año y comprende el inventario de las viviendas de uso y de su adecuación conforme al artículo 47-bis, las viviendas libres, la lista de espera y el programa de las adecuaciones y de las recuperaciones.

2. El Consejo de Almacén asigna las viviendas mediante decisión motivada, según las necesidades reales y en el orden siguiente:

   a) las personas y los Círculos 0 sin vivienda, los que viven en una vivienda que pone en peligro la salud y las personas que deben dejar su propia vivienda por una medida de protección de los Códigos 4 o 12;

   b) la necesidad valorada según la composición del Círculo 0, la accesibilidad necesaria y las condiciones de salud, estas últimas certificadas por el Consejo de Salud sin indicar su contenido;

   c) la cercanía al Círculo 0, a los lugares de cuidado y a la CBO de la persona;

   d) a igualdad de necesidad, el orden de inscripción en la lista de espera.

   La asignación no puede depender de las horas de CBO, de las CdR ni de los cargos desempeñados.

3. La lista de espera se publica de forma anónima, con un identificador, la fecha de inscripción, el criterio aplicado y la posición, según el Código 7, artículo 2.2. La información sanitaria no se hace pública.

4. Cuando las viviendas no bastan:

   a) nadie queda sin techo: a la espera de la asignación se asigna la mejor vivienda disponible conforme al artículo 47-bis, apartado 5, o una plaza en una Casa Puente, sin el límite de duración del artículo 12.3 de la Constitución, y en su defecto un área de estacionamiento equipada conforme al artículo 6-ter, apartado 6, del Código 11;

   b) la planificación da precedencia a la reutilización y a la recuperación de los edificios, conforme a los artículos 2 y 5 del Código 10;

   c) el intercambio de viviendas entre Círculos 0 solo se realiza con el consentimiento de las personas interesadas, salvo el artículo 47, apartados 3 y 3-bis;

d) si la carencia dura más de seis meses, el Círculo 1 informa de ello al Círculo 2, que presta asistencia en la búsqueda de otras ubicaciones.

5. Contra la asignación, la denegación y la posición en la lista de espera cabe recurso ante el Círculo de Garantía conforme al artículo 17 del Código 3. El recurso no quita a nadie la vivienda que ya ocupa.
6. A efectos del artículo 32, apartado 1, letra b), la asignación de una vivienda a quien carece de ella y la reparación que hace habitable una vivienda son bienes de la Cesta. Las adecuaciones del artículo 47-bis, apartado 4, que no afectan a la salud son aplazables conforme al artículo 32, apartado 1-bis.
7. La Comunidad de destino prevista en el artículo 49, apartado 4, asigna la vivienda según el presente artículo.

Art. 48 — Sucesión en los bienes de uso

1. Al fallecer la persona, los efectos personales, la ropa y las herramientas de trabajo individuales se destinan al Círculo 0 de pertenencia o a las personas indicadas en vida, conforme al artículo 3.6 de la Constitución. La indicación se hace por escrito o se registra en el Nodo-IA personal, en presencia de dos testigos.
2. La indicación no puede referirse a Bienes Comunes, a la vivienda ni a herramientas de alta especialización. Los bienes que exceden el uso personal de quien los recibe, o que reconstituirían una acumulación prohibida por el artículo 10.4 de la Constitución, se aportan al Almacén Común.
3. La vivienda no es heredable. Vuelve a la planificación de la vivienda del Círculo 1, salvaguardando la continuidad de la vivienda de los convivientes que pertenecen al mismo Círculo 0, conforme al artículo 3.7 de la Constitución.
4. Las herramientas y los bienes de alta especialización que no se reutilizan en el Círculo 0 se aportan al Almacén Común del Círculo 1, conforme al artículo 3.8 de la Constitución.
5. Las memorias digitales y las obras se custodian en el Archivo Abierto conforme al artículo 3.9 de la Constitución. El Nodo-IA personal se restablece conforme al artículo 21.5 de la Constitución.

Art. 49 — Reubicación, CBO puente y dotación de Casa Puente

1. Quien deja una Comunidad de Base para trasladarse a otra conserva los bienes de uso personal legítimamente poseídos, conforme al artículo 5.2 de la Constitución.
2. Durante treinta días la persona tiene derecho a la CBO puente: la obligación de CBO en la Comunidad de procedencia se suspende y la contribución se realiza en la Comunidad de destino o de tránsito, en una medida compatible con la reubicación.
3. Durante el mismo periodo la persona tiene derecho a la dotación de Casa Puente: vivienda en una Casa Puente, acceso a la Cesta y medios necesarios para el traslado de los efectos personales, según el Código 11. La dotación no requiere CdR.
4. La Comunidad de destino asigna una vivienda de uso según la disponibilidad. Hasta la asignación, la hospitalidad continúa conforme al artículo 12.3 de la Constitución. Si falta disponibilidad, el Círculo 2 presta asistencia en la búsqueda de otra ubicación.
5. La reubicación no puede producir anotaciones ni consecuencias perjudiciales para la persona.